Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

SOLICITUD DE REVISIÓN DE PRECIOS Y TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE MÉTODOS DE PROTECCIÓN SEXUAL

Proyecto PJ-SSR-001 | Conecta San Gabriel · ACT-10 · Versión aprobada v1.0

San Gabriel, 27 de noviembre de 2026

Señor(a)
Gobernador(a) del departamento
Gobernación departamental
Asunto: Solicitud de gestión ante el Gobierno Nacional para examinar barreras de precio y tratamiento del impuesto sobre las ventas de métodos de protección sexual.

Respetado(a) señor(a) Gobernador(a):

En el marco del proyecto Conecta San Gabriel (PJ-SSR-001), orientado a fortalecer la información, la prevención y las rutas de atención en salud sexual y reproductiva de jóvenes de 18 a 28 años, la Alcaldía Municipal somete a su consideración una solicitud de articulación institucional ante las autoridades nacionales competentes. La iniciativa responde a la necesidad de analizar la asequibilidad de métodos de protección sexual y su relación con las barreras económicas identificadas en la formulación del proyecto.

1. Antecedentes y justificación

El diagnóstico de formulación del proyecto reconoce el costo de los métodos de protección como una barrera potencial para la prevención. Las acciones previstas de información, jornadas urbanas y rurales y orientación digital permiten abordar conocimientos y rutas de acceso, pero no modifican por sí solas los precios de mercado ni las condiciones tributarias. Por ello, se plantea complementar la intervención territorial con una gestión interinstitucional que examine los factores económicos de acceso.

El universo de referencia del proyecto es de 9.150 jóvenes de 18 a 28 años. Esta cifra es una base de planeación y no demuestra cuántas personas dejaron de adquirir métodos de protección por su precio. Por tanto, la presente solicitud no atribuye impactos cuantitativos ni elasticidades de demanda que no hayan sido medidos.

2. Consideraciones tributarias y alcance de la petición

El artículo 424 del Estatuto Tributario contempla exclusiones del impuesto sobre las ventas (IVA), entre ellas la de dispositivos anticonceptivos para uso femenino. Por esa razón, no sería técnicamente correcto solicitar de manera general la exclusión de todos los métodos como si ninguno contara con tratamiento especial. Se requiere distinguir preservativos, dispositivos y demás productos por su clasificación y régimen aplicable, con concepto de la autoridad tributaria competente.

La eventual modificación de una exclusión tributaria requiere el instrumento normativo y la competencia correspondientes. La Alcaldía no puede decretarla por oficio; sí puede solicitar un estudio, una respuesta técnica y la valoración de medidas por parte de las entidades nacionales pertinentes.

3. Solicitudes

Primera. Que la Gobernación, en ejercicio de su función de articulación territorial, traslade esta comunicación a las entidades nacionales competentes en materia de salud pública y política tributaria, y comunique la ruta de trámite que corresponda.

Segunda. Que se solicite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) precisar el tratamiento del IVA de los distintos métodos de protección sexual, diferenciando categorías de productos, clasificación aplicable y exclusiones ya vigentes.

Tercera. Que se solicite al Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con las instancias competentes, evaluar las barreras económicas de acceso y las opciones de información, adquisición, distribución o acceso institucional, según disponibilidad presupuestal y competencias.

Cuarta. Que, si el análisis identifica bienes actualmente gravados cuya carga tributaria afecta la asequibilidad, se valore la pertinencia técnica, fiscal y jurídica de una eventual propuesta normativa, sin prejuzgar su viabilidad ni desconocer exclusiones existentes.

Quinta. Que se informe a la Alcaldía Municipal el número de radicado, entidad receptora, dependencia competente y estado de la gestión, para permitir el seguimiento previsto en la ACT-11.

4. Soporte y seguimiento

La presente gestión se vincula con el informe descriptivo de formulación del proyecto PJ-SSR-001 y con su cronograma maestro v1.3. La coordinación de ACT-10 corresponde a Angélica María Guerrero González, con apoyo de Laura Marcela Ortiz Nocove, Daniel Ricardo Rivera Reyes y Daniel Vargas García. El seguimiento de la respuesta se documentará en ACT-11, programada entre el 1 de diciembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Agradecemos la consideración de esta solicitud y la orientación sobre el trámite institucional correspondiente.

Atentamente,

Despacho del Alcalde Municipal de San Gabriel
Alcaldía Municipal de San Gabriel

Elaboración técnica del proyecto: equipo PJ-SSR-001 · Coordinación: Angélica María Guerrero González.

Referencia normativa de consulta: Estatuto Tributario, artículo 424; DIAN, información institucional sobre exclusiones de IVA. La aplicación concreta debe verificarse por clasificación de cada producto.

5. Constancia de envío y trazabilidad documental

Fecha prevista de radicación simulada: 27 de noviembre de 2026. Canal proyectado: ventanilla única o medio oficial de recepción de correspondencia de la Gobernación. Remitente previsto: Despacho del Alcalde Municipal de San Gabriel. Destinatario: Gobernación departamental, para gestión ante autoridades nacionales.

Identificador interno del ejercicio: PJssr001-ACT10-271126. Este identificador es de control académico, no corresponde a un número oficial de radicado. No se dispone de comprobante emitido por la Gobernación ni de evidencia de recepción real.

Secuencia de control del expediente: preparación técnica del 9 al 20 de noviembre de 2026; revisión de consistencia y ruta institucional del 23 al 26 de noviembre de 2026; envío y radicación simulados el 27 de noviembre de 2026. Estas fechas son hitos proyectados dentro del periodo aprobado y no certifican actuaciones de terceros.

Estado documental: v1.0, aprobado por el equipo. El seguimiento a eventuales respuestas corresponde a ACT-11.